



Derecho Administrativo

01

PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA

Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos con el propósito de la materia, la forma de trabajo, la evaluación y una breve mirada a la Unidad 1.

Mtro. Marco Antonio Escobar Cuapio

La administración pública convierte las normas en decisiones cotidianas

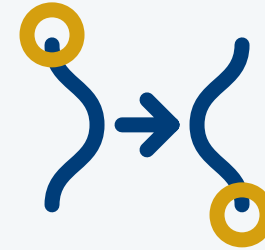


La materia permite comprender cómo se organiza y actúa la administración pública, qué límites jurídicos orientan sus decisiones y qué medios protegen a las personas.

Poder con reglas

Estudiaremos la relación entre atribuciones, interés público, derechos y responsabilidades.

El curso busca comprender, analizar y argumentar

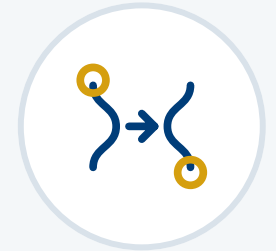


Al concluir, podrán reconocer las instituciones centrales del Derecho Administrativo, localizar fuentes pertinentes y explicar jurídicamente una actuación de autoridad.

Comprender para aplicar

La meta no es memorizar listas, sino relacionar conceptos, fuentes, hechos y consecuencias.

Avanzaremos de los fundamentos a la aplicación jurídica



FUNDAMENTOS

Origen, concepto, fuentes y principios.

ORGANIZACIÓN

Órganos, atribuciones y formas de actuación.

ACTIVIDAD

Actos, procedimientos y servicios públicos.

CONTROL

Responsabilidades, defensa y revisión de decisiones.

Cada etapa recuperará lo aprendido y añadirá un problema jurídico de mayor complejidad.

Toda respuesta deberá mostrar cómo llegó a su conclusión

1. **Observar:** distinguir hechos, sujetos y actuación pública.
2. **Preguntar:** delimitar el problema que debe resolverse.
3. **Fundamentar:** localizar y comprender la fuente aplicable.
4. **Argumentar:** conectar hechos, regla y conclusión.



Hechos



Fuente



Conclusión

La preparación previa hace posible una clase participativa



ANTES

Revisar la lectura o material indicado.

DURANTE

Preguntar, contrastar y resolver ejercicios breves.

DESPUÉS

Organizar apuntes y conservar las evidencias.

SIEMPRE

Consultar el cronograma y las fuentes asignadas.

La calificación íntegra desempeño, constancia y trabajo académico



EXÁMENES	ASISTENCIA	PARTICIPACIÓN	LECTURAS Y SENTENCIAS	TRABAJO FINAL
50 %	10 %	10 %	15 %	15 %

Los cinco rubros suman 100 %. Cada evidencia se valorará con los criterios comunicados para la actividad correspondiente.

Los dos parciales tienen el mismo peso



25 %

PRIMER PARCIAL

Comprensión y aplicación de la primera parte del curso.

25 %

SEGUNDO PARCIAL

Comprensión y aplicación de la segunda parte del curso.

Las fechas, contenidos y condiciones de aplicación se comunicarán mediante el cronograma del curso.

Cada porcentaje corresponde a una evidencia identificable



EXÁMENES

Respuestas que demuestren comprensión y aplicación.

ASISTENCIA

Registro de presencia en las sesiones.

PARTICIPACIÓN

Intervenciones pertinentes y ejercicios de clase.

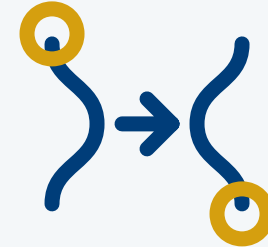
LECTURAS Y SENTENCIAS

Productos breves de preparación y análisis.

TRABAJO FINAL

Integración argumentada de los aprendizajes del curso.

Antes de estudiar instituciones, necesitamos un lenguaje común

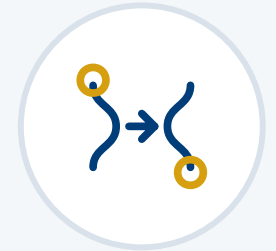


La Unidad 1 ofrece el punto de partida histórico, conceptual y normativo para reconocer qué estudia el Derecho Administrativo y cómo se relaciona con el Estado y con las personas.

Pregunta guía

¿Cómo puede actuar la administración para cumplir fines públicos y, al mismo tiempo, respetar derechos?

Seis bloques organizan nuestro punto de partida



ANTECEDENTES E IDENTIDAD

Origen de la disciplina y elementos que explican su autonomía.

CONSTITUCIÓN DE 1917

Bases constitucionales de la administración pública mexicana.

CONCEPTO Y GENERALIDADES

Objeto, características y alcance del Derecho Administrativo.

FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Origen y función de las normas y criterios aplicables.

RELACIONES DISCIPLINARES

Vínculos con otras ramas jurídicas y campos de conocimiento.

PRINCIPIOS, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Criterios que orientan la actuación y sus consecuencias jurídicas.

Comencemos por observar la administración que encontramos cada día



01

¿En qué situaciones se relacionan con una autoridad administrativa?

02

¿Qué esperan de una decisión pública jurídicamente correcta?

03

¿Qué diferencia imaginan entre poder, atribución y responsabilidad?

04

¿Qué fuente consultarían para comprobar una afirmación jurídica?

Primera actividad del curso

Responder las preguntas de apertura.

Con la ruta acordada, estamos listos para iniciar la Unidad 1



Ya conocemos el propósito del curso, la dinámica de trabajo y la evaluación. El siguiente paso es abrir la presentación integral de la Unidad 1.

Primera actividad del curso

Reconocer qué hace propia a esta disciplina y qué preguntas permite responder.



ANEXO. GLOSARIO

Estado, gobierno y poder público no son equivalentes

ESTADO

Organización jurídica y política integrada por territorio, población y poderes públicos.

Distinción: Es permanente; no cambia por completo con cada gobierno.

GOBIERNO

Órganos y decisiones que conducen la acción pública dentro del marco constitucional.

Distinción: Dirige durante un periodo; no sustituye al Estado.

PODER PÚBLICO

Capacidad jurídica institucional para producir y aplicar decisiones obligatorias.

Distinción: Está limitado por la Constitución; no es poder personal.

Organización, función y órgano responden preguntas distintas

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Organización y actividad con las que el Estado atiende fines públicos bajo un régimen jurídico.

Distinción: No equivale a la disciplina del Derecho Administrativo.

FUNCIÓN ESTATAL

Actividad jurídicamente atribuida a órganos del Estado para realizar fines públicos.

Distinción: Describe la actividad; no identifica por sí sola al órgano.

ÓRGANO ADMINISTRATIVO

Unidad institucional a la que el orden jurídico asigna atribuciones administrativas.

Distinción: Permanece aunque cambien las personas que lo integran.

Toda actuación exige una habilitación jurídica concreta

ATRIBUCIÓN

Función o materia que el orden jurídico asigna a un ente u órgano público.

Distinción: Delimita un ámbito general; no acredita cada acto concreto.

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Órgano o agente jurídicamente habilitado para decidir o ejecutar actuaciones administrativas.

Distinción: No toda persona servidora pública puede emitir actos de autoridad.

POTESTAD ADMINISTRATIVA

Poder jurídico conferido para cumplir una finalidad pública determinada.

Distinción: Su ejercicio requiere competencia, procedimiento y control.

La finalidad pública convive con reglas y derechos

NORMA JURÍDICA

Regla reconocida que atribuye facultades, impone deberes o establece consecuencias.

Distinción: Una práctica informal no sustituye a la norma aplicable.

INTERÉS PÚBLICO

Finalidad colectiva reconocida por el orden jurídico que orienta las potestades.

Distinción: No es la conveniencia unilateral de la autoridad.

PERSONA ADMINISTRADA

Persona física o moral que se relaciona jurídicamente con la administración pública.

Distinción: Puede ejercer derechos, aportar información e impugnar decisiones.